

1501900-56.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONATHA RODRIGUES GERMANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Dionatha Rodrigues Germano da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 10:30h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501900-56.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501900-56.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONATHA RODRIGUES GERMANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Dionatha Rodrigues Germano da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 10:30h, na Rua Quatorze, 170, Pimentas, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam cocaína, dividida em 50 porções individuais, com peso líquido total de 29,99 gramas e maconha, dividida em 128 porções, com peso líquido total de 412,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento de rotina no local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, visualizaram o acusado, segurando uma sacola, e um indivíduo não identificado ao seu lado, que o notarem a viatura, tentaram empreender fuga. O denunciado dispensou a sacola que trazia e foi detido em seguida, enquanto o outro indivíduo se evadiu. Em verificação pessoal, o acusado trazia R\$ 40,00 e, dentro da sacola dispensada, os policiais localizaram 50 invólucros contendo cocaína e 128 porções contendo maconha.

O acusado foi notificado (fl. 59), apresentou defesa prévia (fls. 71/74) e a denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 12), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 84/86).

Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 5;10) e em Juízo que, em patrulhamento pelo local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o acusado, trazendo uma sacola nas mãos, e um indivíduo que, ao notarem a viatura, dispensaram a sacola e se evadiram. Informaram que o denunciado foi detido na sequência e que o outro indivíduo empreendeu fuga pelas vielas do bairro.

Afirmaram que, em verificação na sacola dispensada, encontraram porções de cocaína e maconha, e que em busca pessoal, constataram que o acusado trazia R\$40,00. Extrajudicialmente (fl. 11), o acusado permaneceu em silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. As testemunhas não conheciam o denunciado, o que reforça a ideia de que não houve perseguição e prisão indevida.

A variedade e considerável quantidade das drogas leva a crer que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. O agente não se disse usuário e, ainda que o fosse, é certo que não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário e não ostenta Maus antecedentes (certidão fl. 93) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de mais de uma espécie de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (50 porções), além de mais de 400 gramas de maconha. Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Razoável, tendo em vista a quantidade de drogas e a primariedade, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Dionatha Rodrigues Germano da Silva à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, a entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já foi autorizada a incineração das drogas (fl. 32). O dinheiro apreendido (fl. 12) será repassado ao FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA